

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의(신분) 요 구

제 목	취업규칙 위반
소 관 부 서	△△△△본부 ◇◇◇◇처 ■■■■실 ♠♠♠♠부
조 치 부 서	△△△△본부 ○○○○처 ○○○○부
구 분	복무관리
내 용	

1. 사건 개요

우리 회사는 대내적으로 건전한 기업문화 조성 및 직원간 윤리적 관계 형성을 위하여 「취업규칙」과 「서부인의 신조 실천기준」을 통해 직원간 부당한 행위를 금지하고 있으며, 대외적으로 「인권경영지침」 등에 따라 계약상대자 및 협력사 직원에 대해서도 이러한 윤리를 적용하도록 하고 있다.

2025. 9. 15. ESG 전략실 소속 인권센터는 △△△△본부 ◇◇◇◇처 ■■■■실 ♠♠♠♠부 직원 EEE의 협력사 직원을 대상으로 한 욕설·폭언 및 부당지시 행위에 대하여 인권침해 신고를 접수하였고 이에 대한 기초상담·약식조사 결과 2025. 11. 4. 적정한 감사조사 및 처분이 필요하다는 취지로 감사실에 정식 조사를 요청하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성

실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하며, 제11조(금지사항) 제1호에서는 회사의 명예를 훼손하는 행위를 금지하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 욕설 및 폭언

△△△△본부 ◇◇◇◇처 ■■■■실 ♠♠♠♠부(신고 당시 ○○○○처 ★★★★★실 ▼▼▼▼부 소속) EEE는 정제회 분석 업무와 관련하여 연료환경설비 위탁운전용역을 수행하고 있는 한국◆◆◆◆(이하 ‘●●●●’라고 한다) 직원들로부터 정제회 샘플 및 관련 재고현황 등 자료를 제공받아 분석하는 업무를 담당하고 있다.

감사 확인 결과, EEE는 2025. 9. 10. ●●●● 직원들이 근무하는 정제회 사무동 2층을 방문하여 ●●●● 직원 A에게 “죽여버릴라”, “폭력을 좀 써야돼요, XX놈들.”이라고 하였고, 이날 이외 불상 시에도 직원 A를 비롯한 다른 직원들 B, C, D에게 “양아치 새끼들”, “XX놈들”, “죽여버린다”라는 말을 하였으며 평소 거친 언행으로 A~D 직원들을 대하왔음을 시인하였다.¹⁾

이에 대해 EEE는 정제회 분석 업무 수행을 위하여 ●●●● 직원들에게 매일 아침 정제공장 운영현황 및 호기별 발전출력 현황 자료를 보내도록 요구하였는데, 이러한 자료 전송이 지연·누락되는 경우가 빈번하여 이들의 업무태만을 질타하는 가운데 욕설을 하게 되었다고 소명하였다.

회사가 ●●●●와 체결한 「태안 9,10호기 및 IGCC 연료환경설비 위탁운전

1) 다만 EEE는 신고내용 중 “너네 말 안들으면 제어실 썩 비워버린다. 백수되고 싶냐?” 라고 말한 사실은 없다고 부인하였다.

용역」 계약 특수조건에 따르면, 회정제 설비와 관련한 ●●●●의 역무는 ‘석탄회 정제설비 및 부대설비의 운전업무’로서 해당 설비 관련 기록의 작성·제출 업무를 포함하며, 정제공장 운영현황은 미연분 등 정제회 분석업무에 필요한 데이터를 포함하고 있으므로 이러한 업무가 원활히 수행될 수 있도록 자료를 요청하고 적극적으로 업무처리하는 것은 필요해 보인다.²⁾

[표 1] 태안 9, 10호기 및 IGCC 연료환경설비 위탁운전 용역계약 특수조건

제2조(역무범위) ⑥ 석탄회정제설비 및 부대설비의 운전업무는 다음 각 호의 제반업무를 말한다.

1. 회정제설비에 대한 운전과 일상점검
2. 사업수행 장소의 설비주변 정리
3. 위탁설비의 청소
4. 운전기술 개선, 운전 및 점검결과 기록유지
5. 기타 발주자가 지시하는 회정제 운전관련 업무
6. 석탄회 정제회의 품질관리 및 개선
7. 석탄회 반출설비(슈트 포함) 운전 및 상차관련 제반업무(안전관리 포함), 현장점검, 주변청소 업무 포함. 단, 반출차량 상부맨홀 조작업무는 제외

※ 출처: 전자결재문서

그러나 EEE와 ●●●● 직원 A~D는 정제회 분석 업무에 필요한 자료를 상호 제공하거나 제공받는 수평적·협력적 관계로서, EEE는 ●●●● 직원들의 업무에 대해 어떠한 의사결정 권한·책임을 보유하고 있지 않으며 만약 A~D의 업무처리에 문제가 있었다면 계약조건에 따라 공식적인 통보 절차를 거치는 것이 마땅하며, 이러한 전후 사정에도 불구하고 협력사 직원을 대상으로 한 욕설

2) 다만 EEE가 정제회 운영현황과 함께 요구했던 발전호기별 출력현황은 ●●●●에 요구할 사항으로 보기는 어려우며, 이에 대해 EEE는 발전호기별 출력현황의 제출이 ●●●●에게 계약상 위탁된 역무가 아니라는 사실을 이 사건 이전에 전혀 인지하지 못했고 이러한 데이터를 ●●●● 직원들에게 전송받는 것 이외에 달리 확인할 수 있는 방법을 알지 못했다고 답변하였다.

과 폭언은 그 자체로 용인될 수 없는 부당 행위임이 인정된다.

② 부당한 사적 요구·지시

또 다른 신고내용과 관련하여 EEE는 본인의 업무인 분석일지 작성업무를 ●●●● 직원에게 대리 수행하도록 요청한 적이 있다고 시인하였으나, 금요일 퇴근 시간까지 필요한 데이터를 전송받지 못한 경우에만 ●●●● 직원에게 부탁하였고 강압적 지시였거나 빈번한 일은 아니었다고 답변하였다.

EEE와 ●●●● 직원간 업무상 상하관계가 있다고 볼 수 없고 이러한 행위가 지속·반복적으로 일어난 것은 아니었으므로 부당지시 등 직장내 괴롭힘으로 인정되기는 어려우나, 당일 근무시간 내 업무처리가 어려운 사정이 발생한 경우 유연근무 등 근무시간 조정을 통해 직접 처리하거나 부서 업무 분장 상 정당한 책임·의무가 있는 직원에게 요청하는 것이 타당하므로 ●●●● 직원에게 대신 처리하도록 부탁하는 것은 적절한 처사가 아닌 것으로 판단된다.

또한 EEE가 2025. 8. ●●●● 직원 B에게 구매비용을 줄테니 보조배터리를 대신 구매해달라고 요청한 행위 역시 일회적으로 발생하였고 B의 거부³⁾에 대해 인격침해나 불이익이 이어지지 않았으므로 직장내 괴롭힘의 요건을 충족한다고 보기는 어려우나, 이 역시 불필요하고 부적절한 행위였음이 인정된다.

관련자 의견 및 검토 결과

EEE는 ●●●● 직원들이 본연의 역무를 제대로 이행하지 않고 소홀히 하는 것이 타당하지 않다고 여겨 당시 감정적으로 대응했으나 욕설을 한 것은 과

3) B는 EEE의 보조배터리 구매대행 요구를 거부하였으며, ●●●● 직원 A는 자신에게 남은 보조배터리가 있다며 이를 EEE에게 제공하였다. EEE는 중고 보조배터리의 대가를 지불하려고 했지만 A가 극구 만류하였다고 진술하였으며, A 또한 본인이 자발적으로 제공한 것이며 갈취라고 여기지 않았다고 진술하였다.

도한 처사였으며, 분석일지 작성업무 수행 및 보조배터리 구매대행을 요구한 것 역시 부적절한 행위로서 반성하고 있다고 진술하였다.

EEE의 욕설·폭언은 비상식적인 개인의 일탈행위를 넘어, 원활한 업무수행을 위하여 긴밀한 협조가 필요한 공식적 계약관계에서 협력사 직원들의 근무환경 악화 및 업무 효율성 저하를 초래하였을 뿐만 아니라 회사의 명예·신용을 손상시킨 행위이기도 하다.

조치할 사항

△△△△본부장은 협력사 직원들에게 욕설·폭언을 하여 회사의 명예·신용을 손상시킨 직원 EEE에 대해 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

- 관 련 자 -

성명(사번)	소 속	사유	신분상 조치	조치기관
EEE (&&&&&&&&)	△△△△본부 ◇◇◇◇처 ■ ■ ■ ■ 실 ♠ ♠ ♠ ♠ 부	취업규칙 제10조 및 제11조 위반	경 고	△△△△본부 ○○○○처 ○○○○부